Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Deodápolis
Vara Única

Autos: 0800709-03.2017.8.12.0032 Procedimento Comum
Autor(es): Paulo Barbosa dos Santos
Réu (s) : Estado de Mato Grosso do Sul

SENTENÇA

Vistos, etc.

1. RELATÓRIO.

PAULO BARBOSA DOS SANTOS ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando que é portador das enfermidades descritas na inicial (Transtorno Depressivo Grave e Transtorno de Ansiedade Generalizada) e, por isso, necessita dos medicamentos indicados e prescritos pelo médico que acompanha seu tratamento, mas que não tem recursos financeiros para arcar com tais medicamentos. Requereu a concessão da tutela de urgência. Ao final, pugnou pelo julgamento procedente da ação. Juntou documentos de fls. 16/31.

Às fls. 33/41, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) apresentou para desfavorável ao pedido inicial.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (fls. 42/43).

O Estado foi citado e contestou a ação (fls. 48/52), alegando, preliminarmente necessidade de suspensão da ação ante a afetação do tema pelo STJ no REsp 1.657.156. No mérito, discorreu que existe programa de atendimento para distúrbios psíquicos e protocolos clínicos e diretrizes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por camila de melo mattioli gusmao serra figueiredo, liberado nos autos em 23/05/2018 às 19:33 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800709-03.2017.8.12.0032 e código YAkchuZC.

terapêuticas que dispõe sobre fornecimento de tratamento e medicamentos pelo sistema público de saúde, e que não há comprovação de que os tratamentos ofertados foram ineficazes ao autor. Discorreu ainda, sobre a possibilidade de substituição dos medicamentos pleiteados. Ao final, pugnou pelo julgamento improcedente da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pelo fornecimento de medicamentos com base em seu princípio ativo e não pelo nome comercial.

Impugnação à contestação pelo autor às fls. 54.

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (fls. 59 e 61).

É o relatório. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO.

Inicialmente cabe destacar que o REsp 1.657.156/RJ, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não há que se falar em suspensão do presente feito. Ademais, os requisitos fixados em tese de repercussão geral não são aplicáveis ao presente caso, já que em decisão de modulação de efeitos restou determinado que os parâmetros a serem seguidos para concessão de medicamentos devem ser observados somente para processos distribuídos após a data da conclusão do julgamento do recurso repetitivo.

O feito *sub judice* tem caráter eminentemente técnico, e, ademais, as provas que o guarnecem são plenamente suficientes, pelo que passo, de pronto, ao exame da lide, nos moldes do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por camila de melo mattioli gusmao serra figueiredo, liberado nos autos em 23/05/2018 às 19:33 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800709-03.2017.8.12.0032 e código YAkchuZC.

No que diz respeito ao mérito da presente demanda, verifico não haver controvérsia quanto à existência das doenças alegada pela parte autora.

O direito à saúde deve ser garantido de pronto, sendo viabilizado o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público esquivar-se de prestar os serviços assistenciais às pessoas carentes de recursos financeiros.

Nesse sentido, o artigo 196 da Constituição Federal prescreve que *"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação".*

Ainda, note-se que o inciso II do artigo 198 da Constituição Federal prevê que os serviços do sistema único de saúde devem valer-se do atendimento integral.

Percebe-se, pois que, não obstante o sistema público de saúde deva fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos e tratamento médico, certo é que nem todas as pessoas necessitam da mesma forma dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados. Aliás, a ideia de isonomia impõe justamente a diferenciação de tratamento, no sentido de se fazerem diminuir as desigualdades evidenciadas no caso concreto, consoante o entendimento hodierno de igualdade material.

Assim, deve-se ressaltar que o Poder Público não pode se furtar ao dever de prestar efetiva assistência à saúde dos cidadãos sob o argumento de que a diferenciação de atendimento à parte requerente prejudicará os demais

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por camila de melo mattioli gusmao serra figueiredo, liberado nos autos em 23/05/2018 às 19:33 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800709-03.2017.8.12.0032 e código YAkchuZC.

portadores de enfermidades, já que teriam de se contentar com o tratamento padronizado.

Isso porque todas as pessoas que necessitem do atendimento médico, ao menos em tese, fazem jus a ele, sendo que o magistrado, ao determinar que se preste o tratamento à parte requerente não está a ferir o princípio da igualdade, mas apenas está a determinar que a Administração Pública cumpra seu dever, que já deveria estar sendo cumprido em relação a todos os pacientes, e não somente àqueles que ajuízam demandas perante o Judiciário.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida (artigo 1º, III, CF).

Não há dúvida de que a legislação infraconstitucional e demais atos normativos podem estabelecer diretrizes para racionalização da prestação dos serviços de saúde pelos entes estatais. Entretanto, não poderão limitar o direito à saúde e à vida, que são direitos fundamentais garantidos na própria Constituição Federal. Se a Constituição assegura a assistência, o administrador público está, incondicionalmente, sem escusas, obrigado a proporcionar os meios para que essa assistência se realize.

Ainda, embora o parecer do NAT tenha considerado a existência de medicamentos alternativos, entendo que tal alteração da prescrição não seja razoável, pois o médico que atende o paciente deve ter primazia na escolha dos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por camila de melo mattioli gusmao serra figueiredo, liberado nos autos em 23/05/2018 às 19:33 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800709-03.2017.8.12.0032 e código YAkchuZC.

medicamentos mais adequados para seu tratamento, ainda mais quando atesta que os medicamentos oferecidos na rede pública foram ineficazes ao tratamento da doença que acomete o autor (fls. 19/21).

Nesse sentido, segue a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:

> "E M E N T A – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO - AFASTADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – PRESCRIÇÃO MÉDICA – DEVER DO PODER PÚBLICO – SUCUMBÊNCIA CORRETAMENTE ARBITRADA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO, REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E DESPROVIDA. 1. Embora o julgador singelo não tenha encaminhado os autos para reexame, por se tratar de sentença ilíquida, submete-se ao duplo grau de jurisdição. 2. É obrigação do Poder Público, composto pela União, Estados e Municípios, assegurar a todos o direito à saúde, se materializado pelas medidas e políticas tendentes a satisfazer, igualitariamente, esse direito (art. 196 CF). Preliminar de ilegitimidade afastada. 3. O direito à saúde se sobrepõe às políticas públicas relativas ao Sistema Único de Saúde – SUS. 4. Havendo prescrição médica, não cabe ao Judiciário determinar quais fármacos disponibilizados pelo SUS servirão ao tratamento. Esta atribuição é conferida ao profissional que acompanha a paciente, este sim detentor de conhecimentos científicos para eleger o tratamento que melhor se adequa ao paciente. 5. Correta a sentença, ainda, quanto à isenção de custas pela Administração Pública e a não condenação do Estado no pagamento de honorários à Defensoria Pública, considerando o instituto da confusão, sendo razoavelmente arbitrados contra o Município. (TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0800313-17.2013.8.12.0048, Rio Negro, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sideni Soncini Pimentel, j: 08/05/2018, p: 09/05/2018)".

Dessa forma, a concessão dos medicamentos na forma indicada na inicial é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO.

Isso posto, CONDENO o requerido Estado de Mato Grosso do

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por camila de melo mattioli gusmao serra figueiredo, liberado nos autos em 23/05/2018 às 19:33 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800709-03.2017.8.12.0032 e código YAkchuZC.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Deodápolis
Vara Única

Sul a fornecer os medicamentos ZOLPAZ 10 mg, QUETROS 25 mg e RIVOTRIL 0,5 mg, na formulação indicada ou como vier a necessitar a parte autora, nas quantidades indicadas na inicial ou conforme vier a ser estabelecido pelo médico, por todo o tempo de tratamento, sob pena de incidência de multa pecuniária diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de 30 dias.

CONCEDO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, determinando-se a intimação do requerido para o cumprimento da decisão no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de sequestro de numerário suficiente ao adimplemento da obrigação.

Nos termos do ofício Circular 126.567.1310/2009 da E. Corregedoria Geral de Justiça do TJMS, sob pena de suspensão do fornecimento do remédio, a parte beneficiada deverá apresentar no posto de saúde o receituário original a cada trimestre em se tratando de medicamento não controlado ou mensalmente em caso de remédio controlado. Esclarecendo que a falta de apresentação do receituário acarretará a interrupção no fornecimentos dos remédios.

Com isso, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas, eis que o requeridos é isento por lei (artigo 24, inciso I, da Lei Estadual de n. 3.779 de 11-11-2009).

Incabível condenação em honorários advocatícios em relação ao Estado de Mato Grosso do Sul[1].

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se com as cautelas previstas no

[1] O Estado de Mato Grosso do Sul não pode ser condenado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, consoante enunciado da Súmula nº 421 do STJ.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por camila de melo mattioli gusmao serra figueiredo, liberado nos autos em 23/05/2018 às 19:33 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800709-03.2017.8.12.0032 e código YAkchuZC.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Deodápolis

Vara Única

Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça.

Deodápolis - MS, data da assinatura digital.

Camila de Melo Mattioli Gusmão Serra Figueiredo
Juíza Substituta
(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por camila de melo mattioli gusmao serra figueiredo, liberado nos autos em 23/05/2018 às 19:33 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800709-03.2017.8.12.0032 e código YAkchuZC.